

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7173/2542

นาย วิวัฒน์ มหาวิโร
นาย สมศักดิ์ สมประสงค์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง, มาตรา 243 (1), มาตรา 247

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 94,912 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 47,881.44 บาท พร้อมดอกเบี้ย ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง คดีเฉพาะจำเลยที่ 1 มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินห้าหมื่นบาท จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ในจำนวนเงิน 94,912 บาท นั้นไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เพราะการพิจารณาว่าคดีใดอุทธรณ์ได้หรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเรียกร้องของโจทก์ และจำเลยเป็นรายบุคคลไป การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์โดยมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ก่อนว่าจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 หรือไม่และต้องรับผิดชอบในจำนวนเงิน 94,912 บาท หรือไม่จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาย่อมเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 247

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันสั่งซื้อสินค้าประเภทข้าวสาร ข้าวเหนียว ปลายข้าว น้ำตาลทราย จากโจทก์หลายครั้ง โจทก์ส่งมอบสินค้าแก่จำเลยทั้งสองครบถ้วนแล้ว จำเลยทั้งสองได้ชำระราคาสินค้าแก่โจทก์บางส่วนและยังคงค้างชำระ 93,890 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงิน 94,912 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงิน 93,890 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมประกอบการค้ากับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 เคยซื้อสินค้าจากโจทก์ แต่ได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 47,881.44 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงิน 47,350 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้ยกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 94,912 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 47,881.44 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง คดีเฉพาะจำเลยที่ 1 มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินห้าหมื่นบาท จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ในจำนวนเงิน 94,912 บาท ตามฟ้อง คดีในส่วนของจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้อง

ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เพราะการพิจารณาว่าคดีใดอุทธรณ์ได้หรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเรียกร้องของโจทก์และจำเลยเป็นรายบุคคลไป การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายกอุทธรณ์ของโจทก์โดยมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ก่อนว่าจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ และต้องรับผิดชอบในจำนวนเงิน 94,912 บาท หรือไม่จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาย่อมเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 247"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ให้ย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาใหม่ตามรูปคดี คืบค่าขึ้นศาลส่วนที่เกิน 200 บาท แก่โจทก์

(ประพันธ์ ทรัพย์แสง-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ดลจรัส รัตนโศภิต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในคดีที่มีคู่ความหลายคน การพิจารณาว่า อุทธรณ์ต้องห้ามในข้อเท็จจริงหรือไม่ ต้องพิจารณาดังนี้ 1. หากทุนทรัพย์ของแต่ละคนพิจารณาแยกออกจากกันได้ การพิจารณาก็ต้องพิจารณาอุทธรณ์ของแต่ละคนแยกต่างหากจากกันว่าต้องห้ามหรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6567/2541 ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาของโจทก์แต่ละคน

ไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงการที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าที่ดินพิพาทมิใช่ของโจทก์ทั้งสามแต่เป็นของจำเลยที่ 1 และได้ออกโฉนดที่ดินโดยชอบแล้วจึงขายฝากให้แก่จำเลยที่ 2 แต่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ถอนคืนภายในกำหนดกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดดังกล่าวจึงตกเป็นของจำเลยที่ 2 โดยชอบนั้น เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 3 จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกา 2. หนึ่งอันไม่อาจแบ่งแยกได้ การพิจารณาว่าคดีต้องห้ามอุทธรณ์หรือไม่ต้องพิจารณาทุนทรัพย์ร่วมกัน เช่น 2.1 นายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในการที่จ้าง กรณีนายจ้างจะรับผิดชอบก็ต่อเมื่อลูกจ้างจะต้องรับผิดชอบ ดังนั้น หากโจทก์ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากนายจ้างและลูกจ้างร่วมกัน หากศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วโจทก์ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงในส่วนของลูกจ้างก็ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงสำหรับนายจ้างด้วย เช่น โจทก์ฟ้องให้ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 80,000 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลูกจ้างชำระเงิน 50,000 บาท แต่ยกฟ้องนายจ้างเนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าเป็นลูกจ้างและนายจ้างกัน เช่นนี้โจทก์ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงสำหรับลูกจ้างเนื่องจากทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน 50,000 บาท โจทก์ก็ต้องห้ามอุทธรณ์สำหรับนายจ้างส่วนที่เกินจากที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยด้วย กล่าวคือ โจทก์มีสิทธิอุทธรณ์แต่เพียงว่านายจ้างเป็นนายจ้างที่แท้จริงของลูกจ้าง ขอให้นายจ้างร่วมรับผิดชอบกับลูกจ้างได้เท่านั้น จะอุทธรณ์ให้นายจ้างรับผิดชอบเต็มจำนวน 80,000 บาท หาได้ไม่ มิฉะนั้นแล้วนายจ้างอาจจะต้องรับผิดชอบมากกว่าลูกจ้าง 2.2 หนึ่งประธานกับหนึ่งอุปกรณ์ เช่น ธนาคารยื่นฟ้องลูกหนี้และผู้ค้ำประกันให้ร่วมรับผิดชอบชำระหนี้จำนวน 100,000 บาท ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ 80,000 บาท แต่ยกฟ้องผู้ค้ำประกัน โจทก์จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงในส่วนของลูกหนี้เพราะทุนทรัพย์ชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน 50,000 บาท และโจทก์มีสิทธิอุทธรณ์ขอให้ผู้ค้ำประกันร่วมรับผิดชอบกับลูกหนี้ตามที่ศาล

ขั้นตอนพิพาทเขาเท่านั้น จะอุทธรณ์ให้ผู้คำประกันรับผิดชอบจำนวน 100,000 บาท หากได้ไม่มีเงินนั้นแล้วจะทำให้ผู้คำประกันซึ่งเป็นหนี้อุปกรณ์ต้องรับผิดชอบมากกว่านี้

ประธาน 2.3 เจ้าหนี้ร่วมหรือลูกหนี้ร่วม เมื่อศาลขั้นตอนพิพาทแล้วหากบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ก็ทำให้ทุกคนอยู่ในฐานะต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหนี้ร่วมหรือลูกหนี้ร่วม

สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ยุติว่าจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เป็นลูกหนี้ร่วมกันหรือไม่ หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อคดีสำหรับจำเลยที่ 1 ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง โจทก์ก็ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 2 ด้วย โจทก์คงมีสิทธิอุทธรณ์แต่เพียงขอให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบชำระเงินกับจำเลยที่ 1 เท่านั้น ศิริชัย วัฒนโยธิน